

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1508/2538

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นางเอสเควลา จี ลูซ หรือลัก จี เอสเตอร์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (9), มาตรา 83, มาตรา 268, มาตรา 341

ตัวเครื่องบินที่มีมูลค่าหรือราคาใช้ตามที่ปรากฏในตัว เป็นตัวที่ผู้มีชื่อในตัวมีสิทธิที่จะใช้โดยสารเครื่องบินของสายการบินที่ปรากฏในตัว จึงเป็นเอกสารสิทธิ เพราะเป็นหลักฐานแห่งการก่อซึ่งสิทธิตาม ป.อ.มาตรา 1(9) จำเลยปลอมตัวเครื่องบินแล้ว ได้มอบให้แก่ผู้มีชื่อในตัวหรือมอบให้แก่ผู้อื่นซึ่งจะนำไปมอบให้แก่ผู้มีชื่อในตัว จำเลยย่อมเล็งเห็นผลได้ว่าผู้มีชื่อในตัวต้องนำตัวไปใช้ในการเดินทางและเมื่อตัวเครื่องบินปลอมได้ถูกนำไปใช้ในการเดินทางแล้ว จำเลยจึงมีความผิดฐานเป็นตัวการใช้ตัวเครื่องบินปลอมและการที่จำเลยปลอมตัวเครื่องบินด้วยมีเจตนาที่จะให้ผู้มีชื่อในตัวได้เดินทางโดยจำเลยหรือผู้มีชื่อในตัว ไม่ต้องจ่ายเงินค่าตัวแสดงว่าจำเลยมีเจตนาโดยทุจริตหลอกลวงเจ้าของสายการบินว่า จำเลยหรือผู้มีชื่อในตัวได้ชำระค่าตัวเครื่องบินแล้ว อันเป็นความเท็จทำให้ผู้มีชื่อในตัวมีสิทธิเดินทางได้โดยไม่ต้องชำระเงิน ถือว่าจำเลยมีความผิดฐานฉ้อโกงเจ้าของสายการบิน

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 83, 91, 264, 265, 268, 341 ธิบของกลางจำเลยเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยที่ 2 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1702/2533 จำเลยที่ 1 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 8377/2534 และจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 10276/2534 ของศาลชั้นต้นขอให้นับโทษจำเลยต่อจากคดีดังกล่าว

จำเลยให้การปฏิเสธแต่รับว่าเป็นบุคคลเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 และมีความผิดฐานใช้เอกสารสิทธิปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 แต่การใช้เอกสารสิทธิปลอมเกิดจากการปลอมเอกสารสิทธิดังกล่าว จึงลงโทษขอให้ใช้เอกสารสิทธิปลอมแต่อย่างเดียวตามมาตรา 268 วรรคท้าย กับมีความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 อันเป็นการกระทำความผิดเดียวกับการใช้เอกสารสิทธิปลอมลงโทษในขอให้ใช้เอกสารสิทธิปลอมตามมาตรา 268 วรรคท้าย ประกอบมาตรา 265 ซึ่งเป็นบทหนักตามมาตรา 90 เรียงกระทงลงโทษจำเลยตามฟ้อง ข้อ 1.1 ถึง 1.30 รวม 30 กระทง จำคุกกระทงละ 3 ปี รวมจำคุก 90 ปี แต่ขอให้ตามฟ้องกฎหมายกำหนดอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 10 ปี เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วจึงให้ลงโทษจำคุกจำเลยเพียง 20 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 (2) ของกลางธิบยกฟ้องข้อ 1.31 ถึง 1.40 และศาลให้เรียงกระทงลงโทษจำเลยจำคุก 20 ปีเต็ม ตามกำหนดในมาตรา 91 (2) แล้วจึงไม่นับโทษจำเลยต่อจากโทษคดีอื่น

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 เรียงกระทงลงโทษรวม 30 กระทง จำคุกกระทงละ 6 เดือน รวมจำคุก 180 เดือน เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วให้จำคุกจำเลย 10 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 (1) ให้ยกฟ้องความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 , 268 และ 341 ด้วยนอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

โจทก์จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2531 แบบพิมพ์ตัวเครื่องบินที่ยังไม่ได้กรอกข้อความของสมาคมการบินระหว่างประเทศ (ไออาตา) จำนวน 500 ฉบับ ได้แก่ ใบส่งจ่ายเบ็ดเตล็ด (เอ็มซีโอ) จำนวน 200 ฉบับ ตัวเดินทางแบบ 2 เทียว จำนวน 100 ฉบับ ตัวเดินทางแบบ 4 เทียว จำนวน 200 ฉบับ ได้หายไปจากบริษัทจังก์นัลด์แตรเวลเอนด์ทัวร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ตัวดังกล่าวเป็นตัวที่สมาคมการบินระหว่างประเทศ (ไออาตา) ส่งไปให้สมาชิกจำหน่ายออกให้แก่ผู้โดยสารที่จะเดินทางไปกับเครื่องบินของสายการบินสมาชิกสมาคมการบินระหว่างประเทศ (ไออาตา) และประมาณเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม 2531 แบบพิมพ์ตัวเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียนแอร์ไลน์ กับแบบพิมพ์ตัวเครื่องบินของสายการบิน รอยัลบรูไนได้หายไปจากบริษัท บลูมูนแตรเวลเอเยนซี จำกัด กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นสมาชิกสำนักงานใหญ่สายการบิน ควอนตัส จึงแจ้งให้สำนักงานสาขาในประเทศไทยระวังตัวปลอม จึงมีการตรวจสอบพบว่าได้มีการนำตัวเครื่องบินของสมาคมการบินระหว่างประเทศ(ไออาตา) ไปกรอกข้อความปลอมใช้เดินทางไปแล้ว 30 เทียว ตามตัวในเอกสารหมายเลข 1 ต่อมาวันที่ 23 พฤศจิกายน 2531 เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานพบที่มีการนำตัวเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียนแอร์ไลน์ ตามเอกสารหมายเลข 4 และของสายการบิน รอยัลบรูไน ตามเอกสารหมายเลข 5 มากรอก

ข้อความปลอมและยื่นแสดงเพื่อใช้เดินทางออกจากประเทศไทย ต่อมาเจ้าพนักงานจับจำเลยได้ในคดีอื่นแล้วได้กล่าวหาจำเลยตามข้อหาคดีนี้

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยกระทำความผิดฐานปลอมเอกสารหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้แม้ว่าโจทก์จะไม่มีประจักษ์พยานมาเบิกความถึงเหตุการณ์ขณะจำเลยกระทำความผิดแต่โจทก์มีนางสุด เจ้าหน้าที่ทัศนสถานหญิงและนางสาวสาวิตรี เจ้าของและทำงานตำแหน่งบัญชีของ ภาวิคอร์ตที่พักของจำเลยมาเบิกความยืนยันว่าลายมือชื่อในจดหมายเอกสารหมายเลข 7 และ 8 เป็นลายมือชื่อของจำเลย จำเลยเองก็ยอมรับว่าเป็นลายมือชื่อของจำเลยจริง เมื่อนำลายมือชื่อดังกล่าวส่งไปตรวจพิสูจน์กับลายมือชื่อที่ลงในตัวเครื่องบินเอกสารหมายเลข 1 และใบส่งจ่ายเบ็ดเตล็ดเอกสารหมายเลข 12 ที่มีผู้ปลอมเอกสารดังกล่าวร้องตำรวจเอก พิษณุ ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อก็เบิกความยืนยันว่าพยานเป็นผู้ตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อในจดหมายเอกสารหมายเลข 7 และ 8 เปรียบเทียบลายมือชื่อในตัวเครื่องบินเอกสารหมายเลข 1 และใบส่งจ่ายเบ็ดเตล็ดเอกสารหมายเลข 12 พบว่าลายมือชื่อที่ลงในเอกสารดังกล่าวเป็นลายมือชื่อของบุคคลคนเดียวกัน นอกจากนี้พยานยังเบิกความอีกว่าการตรวจพิสูจน์ดังกล่าวเป็นการตรวจตามหลักวิชาการสามารถยืนยันได้แน่นอนร้องตำรวจเอก พิษณุเป็นเจ้าพนักงานของรัฐไม่เคยรู้จักจำเลยมาก่อนไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยและไม่มีส่วนได้เสียในคดีจึงไม่มีเหตุที่จะเบิกความปรักปรำจำเลยเชื่อว่าเบิกความไปตามความสัตย์จริง อีกทั้งเป็นการตรวจตามหลักวิชาการจึงมีน้ำหนัก นอกจากนี้นางสาวสาวิตรียังเบิกความอีกว่ามีบุคคลต่างชาติเช่น อินเดียนและปากีสถาน ฯลฯ มาหาจำเลยวันละประมาณ 4-5 คน ที่ห้องพักจำเลยและยังค้นพบตัวเครื่องบินที่ถูกคนร้ายลักไปในห้องพักของจำเลยจำนวนมาก แม้ว่าจำเลยจะปฏิเสธว่าเป็นของนายปานดี แต่ก็เป็นปฏิเสธลอยๆโดยไม่มีพยานหลักฐานอื่นสนับสนุน เมื่อพิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีและพยานแวดล้อมแล้วเชื่อว่าจำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในตัวเครื่องบินเอกสารหมายเลข 1 และใบส่งจ่ายเบ็ดเตล็ด

เอกสารหมาย จ.12 จริ่งการที่จำเลยกรอกข้อความลงในตัวเครื่องบินเอกสารหมาย จ.1 และใบสั่งจ่ายเบ็ดเตล็ดเอกสารหมาย จ.12 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสายการบินเชื่อว่าเป็นตัวเครื่องบินที่แท้จริงซึ่งออกโดยบริษัทสายการบิน จำเลยจึงต้องมีความผิดฐานปลอมตัวเครื่องบินเอกสารหมาย จ.1 ตามที่โจทก์ฟ้อง

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปตามที่โจทก์ฎีกาว่า ตัวเครื่องบินเป็นเอกสารสิทธิ จำเลยมีความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธินั้น เห็นว่า ตัวเครื่องบินที่มีมูลค่าหรือราคาใช้ตามที่ปรากฏในตัว เป็นตัวที่ผู้มีชื่อในตัวมีสิทธิที่จะใช้โดยสารเครื่องบินของสายการบินที่ปรากฏในตัว ตัวเครื่องบินจึงเป็นเอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อตั้งสิทธิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(9) เป็นเอกสารสิทธิ ฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น

ปัญหาสุดท้ายที่โจทก์ฎีกาว่า ขอนำสืบของโจทก์ฟังได้ว่า จำเลยกระทำความผิดฐานใช้เอกสารสิทธิปลอมและฉ้อโกงด้วยนั้น เห็นว่า จำเลยปลอมตัวเครื่องบินตามฟ้อง ข้อ 1 จำนวน 30 ฉบับ ตัวเครื่องบินปลอมทั้ง 30 ฉบับนี้ ผู้มีชื่อในตัวได้นำไปใช้แล้วแสดงว่าจำเลยได้มอบตัวเครื่องบินทั้งหมดให้แก่ผู้มีชื่อในตัวหรือมอบให้แก่ผู้อื่นซึ่งจะนำไปมอบให้แก่ผู้มีชื่อในตัวการมอบตัวเครื่องบินปลอมให้แก่บุคคลดังกล่าว จำเลยย่อมเล็งเห็นผลได้ว่าผู้มีชื่อในตัวต้องนำตัวไปใช้ในการเดินทางและปรากฏว่าตัวเครื่องบินปลอมทั้งหมดได้ถูกนำไปใช้ในการเดินทางแล้ว ดังนั้นจำเลยจึงมีความผิดฐานเป็นตัวการใช้ตัวเครื่องบินปลอมและการที่จำเลยปลอมตัวเครื่องบินนั้น จำเลยมีเจตนาที่จะให้ผู้มีชื่อในตัวได้เดินทางโดยสายการบินที่ปรากฏในตัวหรือสายการบินอื่นซึ่งจำเลยหรือผู้มีชื่อในตัวไม่ต้องจ่ายเงินค่าตัวทั้งหมดให้แก่เจ้าของสายการบินนั้น เห็นได้ว่าจำเลยมีเจตนาโดยทุจริตหลอกลวงเจ้าของสายการบินว่าจำเลยหรือผู้มีชื่อในตัวได้ชำระค่าตัวเครื่องบินแล้ว อันเป็นความเท็จซึ่งความจริงมิได้ชำระทำให้เจ้าของสายการบินเสียหายทำให้ผู้มีชื่อในตัวมีสิทธิเดินทางได้โดยไม่ต้องชำระเงินเช่นนี้ ถือได้ว่าจำเลยมีความผิดฐานฉ้อโกงเจ้าของสายการบิน ที่ศาลอุทธรณ์

พิพากษายกฟ้องโจทก์ ฐานใช้เอกสารสิทธิปลอมและฉ้อโกงมานั้น ศาลฎีกาไม่เห็น
พ้องด้วย ฎีกาโจทก์ข้อนี้ก็ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(บุญศรี กอบบุญ-สละ เทศร่ำพรรณ-โกษา ปิยสิรานนท์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เกี่ยวกับเอกสารสิทธิคำว่า"สิทธิ"นี้หมายรวมถึงทรัพย์สินและบุคคลสิทธิซึ่งบุคคล
สิทธิย่อมมีหนี้ควบคู่กันไปด้วยเอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งสิทธิต้องเป็นเอกสารแสดง
ให้เห็นสิทธินั้นโดยตรงในตัวเอกสารนั่นเองเป็นเอกสารที่ก่อตั้งสิทธิขึ้นในตัวเอง
กล่าวคือเมื่อตกลงกันก็เกิดสิทธิและหนี้ขึ้นตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ศาลฎีกา
วินิจฉัยว่าผู้มีชื่อในตัวมีสิทธิที่จะใช้โดยสารเครื่องบินของสายการบินที่ปรากฏในตัว
เช่นเดียวกับเอกสารก่อตั้งสิทธิอื่นเช่นสัญญากู้(คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่167/2517)สัญญาเช่าตึกแถว(คำพิพากษาศาลฎีกาที่203/2505)เช็ค(คำพิพากษา
ศาลฎีกาที่671/2508,2022/2531)ตั๋วของเหมืองแร่ออกให้กุลิไปรับเงินได้(คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่1414/2456)สมุดคู่ฝากเงินบัญชีออมทรัพย์(คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่2748/2528)ปลอมเอกสารค่าขนสินค้าและค่าเช่าเรือว่า ท. เป็นหนี้ตามนั้นถือเป็น
เอกสารสิทธิ(คำพิพากษาศาลฎีกาที่1939/2515)เป็นต้น □พฤติการณ์ที่ศรัณย์พิทักษ์กุล□